



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 39/11

התובעת : נציגות הבית המשותף ברחוב בן לברט 4
באמצעות יאיר אחיטוב
רח' בן לברט 4, ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעים : מאירה ריינר ואח'
רחוב בן לברט 4, ירושלים

פ ס ק - ד י ן

התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב בן לברט 4 בירושלים, הגישה תביעה כנגד הנתבעים, לשלם את חובם בהשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית המשותף.

א. העובדות :

1. המדובר בבית המשותף ברחוב בן לברט 4 - רחוב מטודלה 23 בירושלים, המצוי במקרקעין בגוש 30025 חלקה 168 (להלן: "**הבית המשותף**").
2. התובעת, כך על פי כתב התביעה, הינה נציגות הבית המשותף, והנתבעים הינם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 10, הרשומה בשטח של 46.4 מ"ר, וצמודים לה 46/810 חלקים ברכוש המשותף.
3. לבית המשותף תקנון מוסכם, ובמסגרתו נקבע כי על דירה מס' 10 לשאת ב- 2/38 חלקים, בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

4. ביום 23.2.10 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעים, במסגרתה טענה כי הנתבעים לא שילמו את מלוא חלקם בהשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף בתקופה החל מיום 6.09 ועד להגשת כתב התביעה, ובסך הכל מסתכם חובם של הנתב עים, נכון למועד הגשת כתב התביעה, בסך של 3,920 ₪.
5. הנתבעים הגישו כתב הגנה ביום 28.3.11, במסגרתו הכחישו את טענות הנציגות, ואף טענו כי הנציגות, כמו גם הנציג שבחר להגיש את התביעה מטעמה, מר אחיטוב, אינם רשאים להגיש התובענה כלל וכלל.
6. משלא עלה בידי להביא את הצדדים לעמק השווה, נקבע התיק לתצהירים והוכחות, ולאחר מכן סכמו שני הצדדים בכתב.

ב. טענות הצדדים:

7. התובעת טענה, כי הנתבעים הינם בעלי המניות בחברה הרשומה כבעלת הזכויות ב דירה מס' 10, והם חייבים לשלם את חלק הדירה בהשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, בהתאם לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"), ועל פי החלק היחסי שנקבע בתקנון.
8. לטענת התובעת אין כל ממש בדברי הנתבעים כי הנציגות חבה להם כספים, ומכל מקום, אין זה נוגע לתובענה דנן.
9. התובעת טוענת, כי מר אחיטוב נבחר לנציגות כדת וכדין, ובחירתו זו אושררה באסיפה נוספת ביום 4.5.11. בהקשר לכך מפנה הנציגות לפרוטוקול ל האסיפה הכללית – מוצג ת 1/ ולפרוטוקול מיום 13.1.11.
01. התובעת מוסיפה, כי על פי סעיף 73 לחוק, אין ספק כי הנציגות רשאית להביא תביעתה לתשלום דמי האחזקה החודשיים, בפני המפקח על רישום המקרקעין.
11. כן טוענת התובעת, כי אין כל קשר בין התביעה דנן לבין תיק ההוצאה לפועל (03-08411-00-7), ומכל מקום מבהירה כי המדובר בתיק שהוזנח בעבר, ועתה מבקשת הנציגות לגבות חוב זה, שכן אין היא רשאית, לטענתה, לוותר על כספי הדיירים.
21. מוסיפה התובעת וטוענת, כי טענות הנתבעים בדבר סתימה מכוונת של ביוב דירתם הינן פרי דמיונה של הנתבעת מס' 1, ובכל מקרה, ככל שיש לה טענות כאלה, הרי שעליה להגיש תביעה בפני הערכאה המתאימה לכך.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

31. התובעת טוענת, כי התנהלות הנתבעים הינה טורדנית וקנטרנית, ויש לפסוק כנגדם הוצאות אשר יהווה הרתעה מפני הגשת תביעות נוספות שלא לצורך.
41. מן העבר השני טוענים הנתבעים כי יש לדחות את התביעה כנגדם.
51. לטענת הנתבעים, הנציגות לא נבחרה כדין והיא אינה חוקית.
61. אשר למר אחיטוב, לטענת הנתבעים, הוא אינו רשאי להיות חבר נציגות, שכן הוא אינו בעל דירה. משכך, כך טוענים הנתבעים, לא יכול היה מר אחיטוב להגיש את התביעה דין בשם הנציגות. לטענת הנתבעים, אין בייפוי הכח שניתן למר אחיטוב לרפא פגם זה, ומכל מקום, הוא ניתן לאחר הגשת התביעה.
71. לטענת הנתבעים, דברים אלו רלוונטיים גם לגב' בריינס שאינה בעלת דירה. בתוך כך טוענים הנתבעים, כי גב' נגה בריינס נבחרה על פי ייפוי כח, אולם עיון בו מורה, כי הוא ניתן לבעלת שם אחר, וכי הוא נשלח לאדם שאין לו כל קשר לנציגות, וגם זאת, רק ביום 8.5.11, היינו ארבעה ימים לאחר האסיפה הכללית בה נבחרה הגב' בריינס.
81. לטענת הנתבעים, אין כל צורך להתייחס לפסקי דין שנתנו בעבר ביחס ליחסים בין הנתבעים לנציגות, שכן מדובר בפסקי דין שבטלים מעיקרם בשל העובדה שנתנו בחוסר סמכות.
91. הנתבעים טוענים עוד, כי אין לראות בנציגות כמי שזכאית "אבסולוטית" לדמי אחזקה, והנחה מוטעית זו היא שהביאה לפסקי דין מוטעים בעבר.
02. לטענת הנתבעים הנציגות אינה רשאית לתבוע בעל דירה, ובעשותה כן חורגת היא מהיקף הסמכות שהוענקה לה בדין.
12. לטענת הנתבעים, הם אינם הנתבעים הנכונים, וכי: "כבוד המפקח מתבקש לצוות על החזרתם ל"חברה" ולמחזיקה מטעמה, של כל הכספים אשר ה"נציגות" גבתה מהם כ"בעלים", בתיקים הקודמים, בפני המפקח, לגבי הנכס המדובר בצירוף פיצוי מתאים". מוסיפים הנתבעים וטוענים, כי הנתבעים אינם בעלים של הנכס הנדון או מחזיקים מטעמם של בעלי הנכס שבנדון.
22. מוסיפים הנתבעים וטוענים, כי התובעת לא מבצעת את תפקידה כיאות, בין היתר, מאחר שהיא לא דואגת לכך שאחזקת הרכוש המשותף תהיה "תקינה". בתוך כך, טוענים הנתבעים כי הנציגות הורתה להעביר מנוע מזגן לחזית הבית המשותף, דבר הגורם לדירתם רעשים חמורים ביותר, עדי כדי מניעת האפשרות להתגורר בדירה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

32. הנתבעים טוענים כי התובעת ומר אחיטוב באים בידיים לא נקיות , באשר הם מקימים רעש בלתי נסבל , מבצעים פסק דין שהושג במרמה , וסוחטים כספים באיומים מקרובה של המבקשת.
42. לטענת הנתבעים , בתביעה זו מבקש מר אחיטוב לתבוע סכום שכבר נפסק לטובת הנציגות בתיק קודם, זאת, חרף העובדה שהוסבר לו שאין לתבוע אותו סכום פעמים .
52. הנתבעים אף מפנים לתיק קודם במסגרתו העידה חברת נציגות כי היא מכהנת כנציגות כבר עשרים שנה מבלי לקיים אסיפה שנתית אחת.
62. בשל כל אלה טענו הנתבעים כי יש לדחות ה תביעה ולחייב את הנציגות וחבריה בהוצאות משפט.

ג. הכרעה :

72. סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין קובעים כדלקמן :

.72

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 66 עד 68א, ב-27 ו-27ג לחוק הבזק , תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

.... (ב)

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך , ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות .

... (ד)

.73

ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח :

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72 ;

(2) נציגות הבית המשותף.

82. סעיפים אלו מגדירים, הן את הנושאים אשר למפקח על רישום המקרקעין סמכות לדון בהם , והן את בעלי הדין שרשאים להגיש תביעתם בפני המפקח . מסעיף 72(1) לחוק עולה מפורשות, כי סכסוך ביחס ל חובות וזכויות של בעלי הדירות בנוגע לתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף, הינו בסמכותו הייחודית של המפקח על רישום המקרקעין , וברי, כי על פי סעיף 73(2) לחוק, הנציגות רשאית להביא תביעתה בנוגע לכך בפני המפקח.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

92. ודוק: לא רק שהנציגות רשאית להגיש תביעה כנגד בעל דירה המסרב לשלם את חלקו, אלא שחובתה לעשות כן. יפים לעניין זה דברי המלומד אייזנשטיין [א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, 313] אשר קבע, בהסתמכו על דברי בית המשפט העליון בפסק הדין בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2), 21, כי:

"הנציגות רשאית, ואף חייבת, לתבוע כל בעל דירה שאינו משלם את הוצאות ניהול הבית המשותף ואחזקתו התקינה, כאמור בסעיף 58 לחוק..."

03. אין כל ספק, על כן, כי הנציגות רשאית היתה להגיש את התביעה דן. לא למותר לציין, כי תביעות מעין אלו מוגשות תדיר בפני המפקח על רישום המקרקעין.

13. אף את טענת הנתבעים, שלפיה מר אחיטוב לא רשאי היה להיבחר לנציגות בשל העובדה שהוא אינו בעל דירה, יש לדחות. גם לעניין זה יפים דברי המלומד אייזנשטיין [שם, 321]:

"האסיפה הכללית שבוחרת את הנציגות רשאית לבחור נציגות בת חבר אחד או יותר...אין בתקנון המצוי הוראה שמחייבת לבחור כנציג גוף רק מי שנמנה על בעלי הדירות...מובן שאין מניעה למנות שוכרים של דירות כנציגות, במיוחד לאור פסק הדין של השופט מ' בן יאיר בפסק הדין טרוצקי נ' מזרחי, שקבע כי לשוכר רגיל זכות ההצבעה באסיפה הכללית..."

23. במקרה דנן, על פי פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 13.1.11 נבחרו ה"ה אליהו פרץ ויאיר אחיטוב כנציגות, וכעולה מפרוטוקול זה לא היה מי שהתנגד לבחירה. בסיכומיהם, לא העלו הנתבעים טענה כנגד פרוטוקול זה [טענות הנתבעים נגעו לאסיפה מיום 4.5.11], ולפיכך יש לראות בו כמשקף נאמנה את שארע באסיפה הכללית מיום 13.1.11. משכך, יש לקבוע כי מר אחיטוב זכה לתמיכת האסיפה הכללית למינויו, ולפיכך כהונתו כדין.

33. כמובא לעיל, חלק מתפקיד הנציגות הוא להגיש תביעות כנגד בעל דירה המסרב לשלם את חלקו היחסי, וממילא, אין כל צורך בהחלטת אסיפה כללית לצורך הגשת תביעה. לפיכך, משעה שנבחר מר אחיטוב כנציגות כדין, היה רשאי מר אחיטוב להגיש תביעה זו בשם הנציגות.

43. לאור קביעתי כאמור, אין צורך להידרש לכל השאלות הנוספות שהעלו הנתבעים ביחס לייפוי כח כזה או אחר, ולאירועים שאפפו את האסיפה הכללית מיום 4.5.11, שכן כך או כך, משעה שקבל מר אחיטוב את תמיכת האסיפה הכללית למינויו ו כנציגות, היה רשאי להגיש התביעה, כאמור.

53. אשר לזהות הנתבעים:

מי שרשומה כבעלת הדירה הינה "חברת אחוזות זיגר בע"מ". למרות זאת, התביעה הוגשה כנגד בעלי המניות בחברה, בטענה כי בעלי המניות מסתתרים מאחורי האישיות המשפטית של החברה שבבעלותם ומתחמקים מתשלום. ככלל, לא היתה הנציגות רשאית לתבוע את



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

בעלי המניות באופן אישי ולבצע הליך של "הרמת מסך", כבר בשלב זה. בנסיבות אלו, יש לסלק את התביעה כנגד הנתבעים בכובעם כבעלי המניות.

63. יחד עם זאת, בעוד שיש לסלק התביעה כנגד הנתבעים 2-3, שונים פני הדברים לגבי הנתבעת מס' 1. נתבעת זו, כך עולה מהחומר המונח בפני, מתגוררת בדירה ונוהגת בה מנהג בעלים [ר' למשל התייחסותה של הנתבעת מס' 1 לדירה במסגרת חקירתה בעמוד 3 שורות 12-18 לפרוטוקול]. בהינתן זאת, ובהיות הנתבעת מס' 1 בעלת המניות בחברה שהינה בעלת הדירה, ניתן לראות בה כ"מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה", במובנו של סעיף 72(ג) לחוק, ולפיכך רשאית הנציגות לתובעה לשלם את חלק דירתה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית המשותף.

73. נמצא אפוא, כי התביעה כנגד הנתבעת מס' 1 הוגשה כדין.

83. לגופו של עניין, טוענת התובעת כי הנתבעת לא שילמה את דמי האחזקה החודשיים החל משנת 2009, ובסך הכל מסתכם חובה בסך של 3,920 ₪. טענה זו גובתה בתצהירו של מר אחיטוב, ועדותו נותרה אמינה ביותר, גם במהלך חקירתו על ידי הנתבעת.

93. מנגד, הכחישה אמנם הנתבעת מס' 1 באופן גורף את חובה, אך לא הציגה כל קבלה כי שילמה את הסכום הנטען. הנתבעת אף התחמקה ממתן תשובות ענייניות לשאלה שנשאלה בעניין זה, וכך העידה [עמוד 4 שורות 27-44 לפרוטוקול]:

ש: האם מיוני 2009 עד פברואר 2011 שילמת מיסים.
ת: אינני רוצה להשיב כיון שלמר אחיטוב אין מעמד ותחת מחאה אני מעידה ששילמתי כל המגיע ממני ואתה אישית חייב לי עשרות אלפי שקלים שגביתם שלא כחוק..."
...
ש: האם יש לך קבלות?
ת: יש לי קבלות מה שהוצאה לפועל נתנה לי. הוא תבע אותי באופן לא חוקי בהוצאה לפועל. בהוצאה לפועל נותנים קבלה. לא מובן לי למה את שואל אותי אם קיבלתי קבלה בהוצאה לפועל הרי בהוצאה לפועל נותנים קבלות.

04. אי הצגת קבלות, והעובדה כי התבעת בחרה שלא ליתן תשובה עניינית לשאלות בנוגע לתשלום, עומדות לה לרועץ. לא זו אף זו, מאחר שתיק ההוצאה לפועל נוגע לתקופה קודמת [לכל המאוחר, המדובר בכספים הנוגעים לתביעה הקודמת שהוגשה בשנת 2004], הרי, שהפנייתה של הנתבעת לתשלומים ששולמו במסגרת ההוצאה לפועל, היא הנותנת כי הנתבעת לא שילמה בגין התקופה מושא כתב התביעה.

14. המסקנה המתקבלת היא, על כן, כי הנתבעת לא שילמה את החוב מושא כתב התביעה.

24. הלכה היא, כי ככל שנמצא כי בעל דירה או מחזיק מטעמו, לא שילם את החוב הנטען, יש לחייבו בתשלום, ואין לשעות לטענותיו כי אי התשלום נבע מכך ש הנציגות לא מילאה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תפקידה כיאות. בעניין זה נפסק לא פעם כי: "אין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא" [נר': ע"א 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים תשמ"ד א' עמ' 498, כן ר': ע"א 58/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם באתר נבו) אשר אושר בביהמ"ש העליון ברע"א 294/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם באתר נבו), שקבע כי: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969". על כן, גם במידה שיש לנתבעים טענות כאלה ואחרות כנגד הנציגות, אין הדבר מאפשר להם שלא לשלם את חובותיהם הנדרשים.

34. מעבר לכך אדגיש, כי אף לגופו של עניין לא נטענה טענה כלשהי כנגד "מפתח" קביעת ההוצאות, ולא בוססה ולו במעט הטענה כי הנציגות אינה מתפקדת כראוי.

44. לאור כל האמור אין אלא לקבוע כי הנתבעת מס' 1 חייבת בתשלום הנתבע בכתב התביעה. בהקשר לכך חשוב לציין, כי אני מקבל את הבהרת נציג התובעת, כי חוב הנתבעת בגין התקופה שבין 9.10 לבין 2.11, הינו בסך של 1,000 ₪ [כפי שנתבע בסה"כ רכיב זה בכתב התביעה] ולא 500 ₪ [כתוצאה של הכפלת 100 ₪ בחמישה חודשים אלו]. כפי שהובהר על ידי נציג התובעת, סכום ה-100 ₪ שנכתב בכתב התביעה, הינו סכום הבסיס, ואולם בגין דירת הנתבעים, על פי שטחה וחלקה בהשתתפות בהוצאות [2/38], אמור היה להשתלם בתקופה זו סך של 200 ₪ לחודש. הדברים גובו במסמכים שצורפו להודעה מטעם הנציגות מיום 5.4.11, והנתבעת לא הביאה כל ראיה כנגד מסמכים אלו.

54. אשר על כן אני מקבל את התביעה כנגד הנתבעת מס' 1, ומורה לה לשלם לתובעת בגין התקופה מושא כתב התביעה סך של 3,920 ₪, בצירוף ריבית והצמדה כדין מהמועד בו היתה אמורה לשלם כל תשלום ותשלום, ועד התשלום בפועל.

64. בנוסף אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט (הכוללת החזר אגרת בית משפט) בסך כולל של 1,500 ₪.

ניתן היום, ה' אדר תשע"ב, 28 פברואר 2012, בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר

מפקח בכיר על רישום המקרקעין